

1500619-28.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045714/2022 - 01º D.P.

CARAPICUIBA, 23073927 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 745/22/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2045714 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500619-28.2022.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500619-28.2022.8.26.0536 - Ordem nº 2022/001248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045714/2022 - 01º D.P.

CARAPICUIBA, 23073927 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 745/22/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2045714 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN PEIXOTO DE ARAUJO INFORZATO FANALE

Vistos.

Renan Peixoto de Araújo Inforzato Fanale está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, na tarde de 16 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas, na Rua São Tomé nº 503, Caiçara, Praia Grande/SP, guardava, para fins de traficância, 1 pote contendo a droga skunk, com massa líquida de 30,25g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls. 200/205).

O réu foi citado (fls. 246/248), apresentando resposta à acusação às fls. 243/245. Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 266/267). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 276/279 e requereu a

improcedência da demanda, com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa, em alegações finais encartadas às fls. 209/216, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, conforme será exposto a seguir.

A absolvição é de rigor. Com efeito, nos termos pugnados pelas partes não há provas suficientemente seguras para prolação de um édito condenatório em desfavor do acusado, haja vista que não comprovado ao longo dos fólios que as drogas localizadas eram de propriedade do agente e que as mantinha acondicionadas para prática do tráfico ilícito de entorpecentes, logo, valendo-se do princípio do in dubio pro reo, outra não é a solução do feito se não a absolvição.

Dessa forma, ante o frágil conjunto probatório produzido nos autos, impossível reconhecer-se com segurança a responsabilidade penal do acusado, inclusive porque “nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário.” (STF RTJ 161/264 rel. Min. Celso Melo).

Ademais, “no processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica.

Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbitrário” (TJSP - Ap. Criminal 47.335-3 - Rel. Silva Leme - RT 619/267).

Ante o exposto, ABSOLVO o réu Renan Peixoto de Araújo Inforzato Fanale, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram dirigidas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, arquivando-se os autos. Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Sem custas processuais.

P. I. C.

Praia Grande, 29 de julho de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA